刑法16 筆記：加重結果犯（結果加重犯）

> 來源：刑法16 課程字幕 00:00:00 ~ 01:00:00（約）

🕮 法條原文速查

> **§17**（加重結果犯）
> 因犯罪致發生一定之結果，而有加重其刑之規定者，如行為人不能預見其發生時，不適用之。

> **§277**（傷害罪）
> I 傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。
> II 犯前項之罪，因而**致人於死**者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致**重傷**者，處三年以上十年以下有期徒刑。

> **§226**（妨害性自主罪之加重結果）
> I 犯第 221 條、第 222 條、…之罪，因而致**被害人**於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；致重傷者，處十年以上有期徒刑。
> II 犯第 221 條、…之罪，因而致**被害人羞忿自殺**或意圖自殺而致重傷者，處十年以上有期徒刑。

> **§55**（想像競合）
> 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。

> **§12**（故意與過失之處罰原則）
> 行為非出於故意或過失者，不罰。
> 過失行為之處罰，以有特別規定者為限。

📋 釋字/實務見解原文速查

> （本主題主要涉及學說爭議與教科書理論，無特定大法官釋字）

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「加重結果犯的結構為何？」	故意基礎行為 ＋ **過失**重結果 ＋ **特殊危險關係** → 加重處罰
「哪些犯罪有加重結果犯？」	**暴力犯罪**（傷害、強盜、私行拘禁）、**酒駕** ✓；詐欺、誹謗、放火 ✗
「基礎犯罪未遂＋重結果發生，成立加重結果犯？」	看**行為續生**（如強盜→不需既遂）或**結果續生**（如傷害→需既遂），三說結論不同
「被害人拒絕就醫後死亡，行為人成立加重結果犯？」	**否**，被害人自我負責原則 → 行為人無過失
「故意致死與加重結果犯如何區分？」	有殺人故意 → 不是加重結果犯 → 以**想像競合**（§55）處理
「傷害致死的特殊危險關係，狹義說與廣義說的差異？」	**狹義說**：僅傷重不治 / **廣義說**：加上逃跑反抗中死亡
「加重結果的被害人一定是基礎犯罪的被害人？」	**一般條文不限同一人**；但 §226 I 性犯罪須**同一被害人**（「致被害人」文字）
「同夥參與者可否為加重結果的被害人？」	**不可以**（交互歸責荒謬＋被害人自我負責）
「§226 II 性侵致羞忿自殺是加重結果犯？」	**否**，通說認為是「特殊結果責任」，非過失犯結構，學者普遍主張應**刪除**
「無加重結果犯法律明文時如何處理？」	回歸 **§55 想像競合**從一重處斷

正文

一、加重結果犯的基本結構

```
加重結果犯 ＝ 故意A罪 ＋ 過失B罪（死亡/重傷）→ 更重的C罪
                ↓
          重刑化思考的產物
          （原本應以想像競合處理，立法者特設加重規定）
```

- **核心概念**：行為人出於故意實施基礎犯罪，過失造成加重結果（死亡或重傷），且基礎行為與加重結果間有「特殊危險關係」
- **重刑化思考**：加重結果犯是把原本故意＋過失的想像競合，以法定加重刑度處理，刑度會**比想像競合更重**

二、哪些犯罪有加重結果犯？

有加重結果犯	無加重結果犯
傷害罪（§277 II）	詐欺罪
強盜罪	誹謗罪
私行拘禁罪	**放火罪**（例外）
妨害性自主罪（§226 I）	
酒駕（§185-3）	

> **放火罪例外**：放火罪雖然是暴力犯罪，但**無加重結果犯**的規定 → 放火致死以 §55 想像競合處理

三、加重結果犯的五大要件

要件一：基礎行為出於故意

基礎犯罪必須是**故意**犯。

爭點：基礎犯罪未遂＋重結果發生

```
三說對照：

┌─ 實務：看基礎犯罪有無罰未遂
│    └→ 有罰未遂 → 可成立加重結果犯未遂
│    └→ 無罰未遂 → 不成立
│
├─ 通說（行為續生 vs 結果續生）
│    ├→ 行為續生（如強盜）→ 不需基礎犯罪既遂 → 可成立
│    └→ 結果續生（如傷害）→ 需基礎犯罪既遂 → 未遂不成立
│
└─ 黃榮堅：按條文編排順序
     └→ 加重結果在前、未遂在後 → 需既遂
     └→ 加重結果在後、未遂在前 → 不需既遂
```

行為續生 vs 結果續生的區分：

類型	定義	代表犯罪	是否需基礎犯罪既遂
行為續生	基礎行為本身持續進行中可導致重結果	強盜	**不需**
結果續生	基礎犯罪的結果才可能續發重結果	傷害	**需要**

> **考題：搶奪未遂＋被害人死亡**
>
> - 搶奪 ＝ **行為續生**（搶奪行為本身就可能致死）
> - 三說結論比較：實務看有無罰未遂 / 通說(行為續生)可成立 / 黃說看條文編排

要件二：重結果出於過失

重結果（死亡/重傷）必須成立**完整的過失犯**，涵蓋：

- 注意義務違反
- 預見可能性
- 因果關係（客觀歸責）

重要案例：被害人拒絕就醫

- 行為人傷害被害人後，被害人**自行拒絕就醫**而死亡
- 結論：**被害人自我負責** → 行為人無過失 → 不成立加重結果犯

考題陷阱：故意致死 ≠ 加重結果犯

- 地特法廉考題：妨害公務中**故意**致人於死
- 分析：既然有殺人故意 → 不適用加重結果犯 → 以妨害公務罪與殺人罪**想像競合**

要件三：特殊危險關係（典型危險）

基礎行為與加重結果之間必須有**典型的危險關聯**。

判斷方式：由行為續生/結果續生推論典型危險

犯罪類型	典型危險來源	舉例
強盜罪	行為危險（暴力本身致死）	暴力致死 ✓；財產被奪致死 ✗
私行拘禁	斷絕生存補給 / 逃跑過程中死亡	除非被害人以**顯然不合理方式**逃跑
傷害罪	【狹義說 vs 廣義說】	見下方分析

傷害罪的狹義說 vs廣義說（王皇玉文章）

	狹義說	廣義說
範圍	僅限**傷重不治**	傷重不治 ＋ **逃跑反抗中死亡**
適用範圍	僅適用於「傷害罪」的特殊危險	同左

> **西瓜刀案**（107年考題）：被害人手部受傷 → 倒地顱內出血死亡
>
> - 狹義說：手傷非致命傷 → ✗ 非傷重不治
> - 廣義說：倒地過程中死亡 → ✓ 可成立

槍託敲頭走火案

- 行為人用槍托敲被害人頭部，槍枝走火致死
- 分析：走火與敲頭行為之間**無特殊危險關係** → 不成立加重結果犯

要件四：加重結果的被害人

```
加重結果的被害人
├── 一般條文 → 不限同一人（但仍須滿足其他要件）
│    └ 例：假車禍真搶盜，嬰兒（第三人）死亡 → 可成立
│
├── §226 I 性犯罪 → 須同一被害人（「致被害人」文字限制）
│
└── 同夥參與者 → 不包括
     ├ 理由①：交互歸責 → 荒謬（A打B致C死，C也打A致B死…）
     └ 理由②：被害人自我負責（同夥自願參與危險行為）
```

> **飆車案例**：同夥飆車中重傷 → 不論加重結果犯（被害人自我負責）

要件五：法律加重其刑之明文

- 必須有**法律明文**規定加重結果犯
- 無明文規定 → 回歸 **§55 想像競合**從一重處斷
- 例：放火罪無加重結果犯 → 放火致死以想像競合處理

四、§226 Ⅱ特殊結果責任

性質辨析

```
§226 II（性侵致被害人羞忿自殺）
│
├── 通說＋實務：不是加重結果犯
│    └→ 是「特殊結果責任」（無過失責任性質）
│
└── 學者普遍主張：應予刪除
     ├ 理由①：違反 §12 原則（過失行為之處罰以有特別規定者為限）
     ├ 理由②：具有**貞操思想**色彩（父權浪漫主義思維）
     ├ 理由③：犯罪預防無意義 → 純粹報復
     └ 理由④：違憲疑慮（責任原則）
```

為何不是加重結果犯？

- 被害人自殺是**自主決定**，行為人對此**無過失可言**
- 無法滿足「重結果出於過失」要件
- 本條是將被害人的自殺歸責於行為人 → 結果責任

貞操思想批判

- 預設性侵被害人「應該」羞忿自殺 → 父權浪漫主義
- 隱含「失去貞操等於失去生命意義」的預設
- 與現代性別平權觀念衝突
- 學者結論：十個學者九個主張刪除

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§17	加重結果犯	**核心條文**
§277 II	傷害致死/重傷	代表性的加重結果犯
§226 I	性犯罪致死/重傷	被害人須同一人
§226 II	性犯罪致羞忿自殺	特殊結果責任（非加重結果犯）
§55	想像競合	無加重結果犯明文時的處理
§12	故意過失原則	§226 II 違反此原則之疑慮